

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4766/2538

พนักงานอัยการจังหวัดตราด
นาง เพ็ญ จิกากร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (8), มาตรา 264, มาตรา 265

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 215, มาตรา 225

จำเลยนำภาพถ่ายของ ม. มาตัดให้พอดีกับภาพถ่ายในบัตรประจำตัวประชาชนของ น. ที่แท้จริงแล้วนำภาพถ่ายที่ตัดแล้วปิดทับภาพถ่ายของ น. ที่ติดอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนของ น. ดังกล่าวแล้วถ่ายภาพบัตรและนำภาพถ่ายดังกล่าวอัดพลาสติกมอบให้ ม. โดยคิดค่าทำ 15 บาท ถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยมีเจตนาเพื่อให้ผู้พบเห็นบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวหลงเชื่อว่าภาพถ่ายของม. ในบัตรประจำตัวประชาชนที่ถ่ายมาเป็นภาพถ่ายของ น. โดยมีวันเดือนปีเกิดและภูมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในบัตรดังกล่าวเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงจึงเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานสำนักทะเบียนบัตรประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้ทำขึ้นจึงเป็นเอกสารราชการตามนิยามของประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(8) แม้บัตรประชาชนที่จำเลยทำปลอมขึ้นนั้นจะเป็นเพียงภาพถ่ายเอกสารแต่การกระทำของจำเลยมีลักษณะเพื่อการใช้อย่างบัตรประจำตัวประชาชนฉบับที่แท้จริงจึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลงโทษเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 วรรคแรกอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นคดีที่คู่ความฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายหากศาลฎีกาเห็นว่าศาลล่างลงโทษ

จำเลยหนักเกินไปก็ย่อมมีอำนาจที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยให้เหมาะสมแก่ความผิด
ได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265,
32,33 ริมของกลาง คือ บัตรประจำตัวประชาชน ปลอม ของ นาย นพดล และ นาย
บุญเทียม เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ แคนนอน 1 เครื่อง เครื่อง เคลือบ บัตร ยี่ห้อ ซี
เอ็มพี 1 เครื่อง เครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ โรต้าทิม 1 เครื่อง กรรไกร 1 อัน และ คิน
ธนบัตร ฉบับ ละ 500 บาท ของกลาง แก่ เจ้าของ

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 265 จำคุก 1 ปี คิน ธนบัตร ฉบับ ละ 500 บาทแก่ เจ้าของ
ของกลาง อื่น นอกนั้น ให้ริบ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ในปัญหาข้อ
กฎหมาย มี ว่า การกระทำ ของ จำเลย เป็น ความผิด ฐาน ปลอมเอกสารหรือไม่
จำเลย ฎีกา ว่า จำเลย ไม่ได้ เต็ม หรือ ตัด ทอน ข้อความ หรือ แก้ไขด้วย ประการ
ใด ใน บัตรประจำตัวประชาชน เอกสาร หมายเลข จ. 3 เพียงแต่จำเลย นำ ภาพถ่าย

ปิด ลง ไป แทน แล้ว ถ่าย เอกสาร และ นำ ไป เคลือบ พลาสติกเท่านั้น ทั้ง จำเลย
ไม่ได้ ทำให้ ปรากฏ ความหมาย ด้วย ตัวอักษร ตัวเลขผ้ง หรือ แผน แบบ อย่างอื่น
อัน จะ ถือว่า เป็น เอกสาร ตาม คำ นิยาม ของ กฎหมายจำเลย จึง ไม่มี ความผิด
ฐาน ปลอมเอกสาร เห็นว่า ข้อเท็จจริง ยุติ ตามที่ ศาลอุทธรณ์ พัง มา ว่า จำเลย เป็น
ผู้นำ ภาพถ่าย ที่นาย เมออี มอบ ให้ มา ตัด ให้ พอดี กับ ภาพถ่าย ใน บัตรประจำตัว
ประชาชน ของ นาย นพดล สังข์ทอง ที่ แท้จริง ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 3 แล้ว นำ
ภาพถ่าย ที่ ตัด แล้ว ปิด ทับ ภาพถ่ายของ นาย นพดล ที่ ติด อยู่ ใน บัตรประจำตัว
ประชาชน ของ นาย นพดล ดังกล่าว แล้ว ถ่าย ภาพ บัตร และ นำ ภาพถ่าย ดัง
กล่าว อัด พลาสติก มอบ ให้ นาย เมออี ตาม ภาพถ่าย เอกสาร หมายเลข จ. 2 โดย คิด
ค่า ทำ 15 บาท ข้อเท็จจริง ดังกล่าวมา ถือได้ว่า จำเลย กระทำ โดย มี เจตนา เพื่อ
ให้ ผู้ พบ เห็น บัตร ประจำตัวประชาชน เอกสาร หมายเลข จ. 2 หลงเชื่อ ว่า ภาพถ่าย
ของ นาย เมออี ใน บัตร ประชาชน เอกสาร หมายเลข จ. 2 ที่ ถ่าย เอกสาร มา เป็น
ภาพถ่าย ของนาย นพดล โดย มี วัน เดือน ปี เกิด และ ภูมิลำเนา ตาม ที่ ระบุ ไว้
ใน บัตร ดังกล่าว เป็น บัตรประจำตัวประชาชน ที่ แท้จริง จึง เป็น ความผิด ฐาน
ปลอมเอกสาร และ บัตรประจำตัวประชาชน เป็น เอกสาร ซึ่ง เจ้าพนักงานสำนัก
ทะเบียน บัตร ประชาชน กระทรวงมหาดไทย ได้ ทำ ขึ้น จึง เป็น เอกสารราชการ
ตาม นิยาม ของ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(8) แม้ บัตร ประชาชนที่ จำเลย
ทำ ปลอม ขึ้น มา จะ เป็น เพียง ภาพถ่าย เอกสาร แต่ การกระทำ ของจำเลย ดัง
กล่าว มี ลักษณะ เพื่อ การ ใช้ อย่าง บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ ดันฉบับที่
แท้จริง จึง เป็น เอกสารราชการ จำเลย จึง มี ความผิด ฐาน ปลอมเอกสารราชการ
ฎีกา ของ จำเลย พังไม่ขึ้น

ส่วน ที่ จำเลย ฎีกา ขอให้ ลงโทษ สถาน เบา และ รอกาลลงโทษ จำเลย นั้น
คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ พิจารณายืน ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ลงโทษ จำคุกจำเลย
มี กำหนด 1 ปี ฎีกา ของ จำเลย ใน ข้อ นี้ เป็น ฎีกา ได้เถียง ดุลพินิจใน การ

ลงโทษ ของ ศาล เป็น ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม ฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก อย่างไร ก็ ดีแม้ จะ เป็น คดี
ที่ คู่ความ ฎีกา ได้ เฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมาย หาก ศาลฎีกา เห็นว่าศาลล่าง ลงโทษ
จำเลย หนัก เกิน ไป ก็ ย่อม มีอำนาจ ที่ จะ พิพากษา ลงโทษ จำเลยให้ เหมาะสม
แก่ ความผิด ได้ ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลย เป็น หญิง อายุ 65 ปีไม่ปรากฏ จำเลย ได้
รับ โทษ จำคุก มา ก่อน และ เงิน ที่ จำเลย ได้รับ มี จำนวนเพียง 15 บาท สมควร
รอกการลงโทษ จำเลย โดย ให้ ลงโทษ ปรับ ไว้ ด้วย "

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แผนก

๒
ต้น

ในเรื่องที่ถ่ายเอกสารโดยมีการแก้ไขนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่1530/2522วินิจฉัยว่า
จำเลยเอาภาพถ่ายผู้อื่นรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและสวมครุยวิทยะฐานะมา
ปิดภาพถ่ายเฉพาะใบหน้าของจำเลยลงไปแทนแก้เลขพ.ศ.2508เป็น2504แล้วถ่าย

เป็นภาพใหม่ดูแล้วเป็นภาพจำเลยรับปริญญามีตัวอักษรว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พ.ศ.2504 ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายที่ไม่ได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัว
อักษรตามมาตรา1(7)เลขพ.ศ.ก็ไม่ปรากฏความหมายในตัวเองจึงไม่เป็นความผิด
ฐานปลอมเอกสารส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่4766/2538นี้เป็นการนำบัตรประจำตัว
ประชาชนบุคคลอื่นมาถ่ายสำเนาโดยมีการนำรูปบุคคลอื่นมาปิดทับรูปของเจ้าของ
บัตรเพื่อให้ผู้พบเห็นสำเนาบัตรหลงเชื่อว่าเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวมีชื่อวันเดือนปีเกิดและภูมิลำเนาของเจ้าของบัตร
สำเนาเอกสารดังกล่าวจึงเป็นภาพถ่ายที่ทำให้ปรากฏความหมายแล้วจึงเป็นเอกสาร
ตามมาตรา1(7) ดังนั้นในการวินิจฉัยเกี่ยวกับความผิดฐานปลอมเอกสารนั้นส่วนหนึ่ง
จะต้องพิจารณาก็คือสิ่งที่จำเลยทำปลอมขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ปรากฏความหมายตาม
บทนิยามมาตรา1(7)หรือไม่หากไม่ทำให้ปรากฏความหมายสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เอกสาร
การกระทำของจำเลยก็ไม่อาจเป็นความผิดได้เพราะขาดองค์ประกอบความผิดในส่วน
นี้ สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่1530/2522นั้นท่านอาจารย์ จิตติได้หมายเหตุไว้ว่าสิ่ง
ที่จำเลยทำปลอมขึ้นนั้นน่าจะเป็นเอกสารตามมาตรา1(7)แล้ว ? กอบเดชวรสิงห์?